

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 84/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด อุตรดิตถ์
นาย สิงห์ กรโกชน์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 80, มาตรา 288

จำเลยใช้ขวานซึ่งคม หน้าขวานกว้างประมาณ 2 นิ้วครึ่ง ด้ามยาวประมาณ 1 ฟุต พ้นศีรษะผู้เสียหายโดยแรง เป็นแผลกว้างถึง 5 เซนติเมตร ยาวถึง 20 เซนติเมตร กะโหลกศีรษะแตก ต้องใช้เวลา 6 เดือนรอยแตกจึงจะสมาน และบาดแผลดังกล่าวอาจทำให้ถึงตายได้ เช่นนี้ ถือว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้ขวานเป็นอาวุธฟันผู้เสียหาย 1 ครั้งโดยเจตนาฆ่า แต่บาดแผลไม่ฉกรรจ์ และแพทย์รักษาได้ทันท่วงทีผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 ลงโทษจำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ลงโทษจำคุก 3 ปี

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...มีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าหรือไม่ เห็นว่า ขวานที่ใช้ฟัน คมหน้าขวานกว้างประมาณ 2 นิ้วครึ่ง ด้ามยาวประมาณ 1 ฟุต นับว่าเป็นขวานขนาดใหญ่ จำเลยฟันศีรษะอันเป็นอวัยวะส่วนสำคัญ และฟันโดยแรงดังจะเห็นจากฐานบาดแผลที่กว้างถึง 5 เซนติเมตรยาวถึง 20 เซนติเมตร กะโหลกศีรษะแตก ที่กะโหลกแตกนี้นายแพทย์โอภาสเบิกความว่าต้องใช้เวลาถึง 6 เดือน รอยแตกจึงจะสมาน และกล่าวว่าลักษณะบาดแผลแสดงว่าถูกฟันโดยแรง การถูกฟันโดยแรงเช่นนี้นายแพทย์โอภาสเบิกความว่าอาจทำให้ถึงตายได้ ด้วยลักษณะของอาวุธ กิริยาที่ฟันโดยแรง ตำแหน่งอวัยวะที่ถูกฟันลักษณะของบาดแผล เป็นข้อที่สอดคล้องให้เห็นว่าจำเลยประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำของจำเลยได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ที่ว่า การกระทำของจำเลยเป็นเพียงความผิดฐานทำร้ายร่างกายนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น'.

(junth จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ